

者遭受工伤后，如果因其享受了较低的城乡居民基本养老保险就不能认定工伤，显然对其不公。同时，答复也未排除享有城乡居民养老保险待遇的超龄劳动者受伤时，不能享受工伤保险待遇。

3. 与用人单位存在劳务关系的超龄劳动者不享受工伤保险待遇。劳动关系和劳务关系的区别在于：劳动关系的双方之间不仅存在着财产关系，而且劳动者除了提供劳动以外，还要接受用人单位的管理，成为用人单位的职工，以用人单位的名义进行工作，其提供劳动的行为属于职务行为，除获得工资报酬外，还有保险、福利待遇等。劳务关系的双方主体之间只存在财产关系，彼此之间无从属性，没有管理与被管理的权利和义务。劳动者提供劳务服务，用人单位支付劳务报酬，双方各自独立、地位平等，提供劳动的一方以本人的名义从事劳务活动，独立承担法律责任，且劳务关系中的自然人，一般只获得劳务报酬。本案中，李某丙与第三人签订的《退休返聘合同书》中明确该协议系劳务合同，约定李某丙应当履行公司确定的岗位职责，完成公司安排的劳务任务，公司按月向李某丙支付足额劳动报酬，李某丙不享受公司在职员工的社保等福利待遇。结合(2022)浙0683民初2217号民事判决，可以认定李某丙与第三人之间系劳务关系，而非劳动关系。基于双方之间系劳务关系，应当通过侵权责任另行主张雇主责任，而非通过工伤保险申请寻求权益救济。

超龄劳动者与用人单位之间签订劳务合同，双方之间的劳务关系经过司法确认，在这种情况下，应当排除在《工伤保险条例》调整范围之外。但如果未签订劳务合同，也无劳动仲裁或司法裁判，劳动保障部门应当坚持审慎合理原则，在作出是否受理决定时进行一定的调查。因未提交劳动关系相关认定材料迳行作出不予受理决定，存在较大的败诉风险。

编写人：浙江省新昌县人民法院 张小玉

六、政府信息公开

42

不能仅以被申请人称信息涉及商业秘密，
不同意公开为由不经调查核实直接答复不予公开

——胡某某诉某住房和城乡建设局政府信息公开案

【案件基本信息】

1.判决书字号

河北省保定市中级人民法院(2023)冀06行终224号行政判决书

2.案由：政府信息公开纠纷

3.当事人

原告(被上诉人):胡某某

被告(上诉人):某住房和城乡建设局(以下简称某住建局)

【基本案情】

胡某某诉称，某住建局以涉及商业秘密、涉及公共安全以及属于过程性信息为由，对胡某某申请的多项内容不予公开。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条规定，某住建局作为作出获取并保存案涉政府信息的行政机关，应当负责公开案涉申请的内容，某住建局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十六条为由不予公开不符合法律规定。

某住建局辩称，其依据法律规定作出了合理合法的答复，胡某某的诉讼请求不能成立，请法院驳回胡某某的诉讼请求。

经法院审理查明，2022年9月16日，胡某某通过EMS 快递方式向某住建局邮寄政府信息公开申请，要求公开某项目的：(1)施工合同及中标通知书、招投标备案文件；监理合同及中标通知书、招投标备案文件。(2)建设资金到位证明。(3)建筑工程施工许可证及附图附件、前置文件；建设工程全套施工图及外审合格单。(4)商品房预售许可证及前置文件。(5)建设工程竣工验收报告(包含规划验收总图)、工程明细表、竣工验收备案文件及前置性文件。

(6)实测备案报告、备案图及分户平面图。2022年9月19日，某住建局签收了信息公开申请书，后未作答复。2022年12月21日，胡某某就某住建局未履行政府信息公开职责行为向某市人民政府申请复议，2022年12月29日，某住建局作出案涉政府信息公开答复。2023年11月6日，保定市人民政府作出行政复议决定，确认某住建局未按规定期限履行政府信息公开职责的行为违法。以上事实有当事人提交的政府信息公开申请表、某住建局签收记录、行政复议决定书、政府信息公开答复书在案佐证。

【案件焦点】

1.关于涉及企业商业秘密且企业不同意公开的答复是否合法；2.关于属于过程性信息的答复是否合法；3.关于涉及公共安全的答复是否合法。

【法院裁判要旨】

河北省涿州市人民法院经审理认为：第一，关于涉及企业商业秘密且企业不同意公开的答复是否合法。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条、《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条的规定，行政机关应当首先对胡某某申请的政府信息是否涉及商业秘密进行审查，如认定该政府信息涉及商业秘密的，应当对该事实承担举证责任。本案中，某住建局认为胡某某申请的政府信息涉及商业秘密，但未提交其认定商业秘密的证据，其提交的向第三方书面征求意见的函，仅是对第三方是否同意的意见进行征询，不能证

明其在征询第三方意见前已对政府信息是否涉及商业秘密进行审查，因此以涉及商业秘密为由决定不予公开，主要证据不足。

第二，关于属于过程性信息的答复是否合法。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二条、第十六条第二款的规定，胡某某申请公开的“白沟富力城项目”申请建筑工程施工许可证以及商品房预售许可证的前置文件、竣工验收备案文件及前置性文件，是某住建局在履行行政管理职能过程中获取的材料，属于行政相对人办理行政许可及备案需要提交的信息，该信息是行政机关作出行政行为的事实依据，是衡量行政机关是否依法履行法定职责的重要材料，属于政府信息公开的范围。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十七条的规定，某住建局以该信息全部属于过程性信息为由不予公开，本院不予支持。

第三，关于涉及公共安全的答复是否合法。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条第二款、第十三条的规定，建设工程施工图中存在涉及公共利益和公共安全的内容。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条、第三十六条第三项的规定，行政机关依据本条例的规定决定不予公开的，需告知申请人不予公开并说明理由。某住建局以全套施工图涉及公共安全为由不予公开，符合法律规定。但审查合格书仅是对施工图是否合格作出的审查意见，属于行政机关在履行行政管理职能过程中获取的信息，属于应当公开的政府信息。此外，案涉答复告知实测备案报告、备案图及分户平面图不属于某住建局职权范围，胡某某向自然资源和规划局申请符合法律规定。

河北省涿州市人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第九条的规定，判决如下：

一、撤销某住建局于2022年12月29日作出的《政府信息公开申请答复书》中除建设工程全套施工图外的不予公开事项；

二、责令某住建局于判决生效后二十个工作日内对上述不予公开的事项重新作出答复；

三、驳回胡某某其他诉讼请求。

胡某某不服一审判决，提出上诉。河北省保定市中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、行政机关对于涉及商业秘密类信息的审查义务和举证责任

政府信息公开的总体原则是“公开为常态，不公开为例外”，该原则是按照党的十八届四中全会作出的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》而确立的。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条第一款规定：“被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。”《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第一条规定：“根据行政诉讼法第三十二条和第四十三条的规定，被告对作出的具体行政行为负有举证责任……”，根据上述规定，在政府信息公开诉讼中，被告对作出的具体行政行为的合法性应承担举证责任。本案中，某住建局仅提供了第三方出具的回函，并未提交其实质审查的相关证据材料，就作出不予公开的答复，系主要证据不足。行政机关对于当事人申请的信息是否涉及商业秘密，应当根据相关法律法规规定的商业秘密构成要件进行审查，并充分说明该信息系商业秘密的具体理由并提供相应的证据。

二、第三方意见与行政机关是否予以公开之间的关系

行政机关的信息来源一般分为自行制作保存，或者从外部获取。外部获取通常会涉及第三方。如果当事人所申请的信息系第三方制作或者保存，往往就会涉及到第三方利益的保护问题。仅从第三方的角度，当然希望提高保护强度，不予公开为宜。《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条规定：“涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，行政机关不得公开。但是，第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。”该条款规定了涉及第三方合法权益信息的豁免情形。但若赋予第三方直接决定该信息是否公开之效力，此类涉及“商业秘密”的案件相关信息则均无法公开。行政机关可根据具体申请情况，综合公共成本、行政

秩序等因素，将征求第三方意见作为自由裁量事项。但仅依据第三方的答复所称申请的信息属于商业秘密，不同意公开，而不加审查，就直接给申请人答复不能公开，确实不妥。本案中，某住建局辩称商业秘密在法条中已有明确定义，无须进行审查核实，但其作为行政机关，应根据申请人的申请事项，全方位考量后，衡量公开此类信息是否会对第三方合法权益造成损害，再决定是否公开该信息，其应对最终作出的信息公开处理决定负责。另，涉及商业秘密并不是一律不公开，仍旧要看公开后可能造成的结果，衡量各种利益后，决定是否公开。

编写人：河北省保定市人民法院 张东倩

涉第三方政府信息关涉第三方信息权利时， 行政机关须履行书面征求意见程序

——丛某某诉某生态环境局政府信息公开案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2024)京01行终160号行政判决书

2. 案由：政府信息公开纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 丛某某

被告(被上诉人): 某生态环境局

【基本案情】

2023年3月15日，某生态环境局(以下简称某生环局)收到丛某某提交的政府信息公开申请表，所需的政府信息为“某路南侧棚户改造项目风险管控

效果评估报告、修复效果评估报告及市生态环境主管部门会同自然资源等主管部门对上述报告的评审结果文件”。同日，某生环局向丛某某作出登记回执。某生环局工作人员通过档案查询，以“久××”为查询内容进行检索，共显示12项内容，分别是：(1)关于某路某油库异味和噪声扰民问题的答复意见；(2)关于某区久××设计公司喷漆异味污染问题处理情况的报告；(3)《关于加快建设久××劝返分流场所临时改造工程有关问题的意见》的批示；(4)关于群众咨询某区大红门久××的北奥油库异味扰民问题的答复；(5)关于某区久××某小区南侧一广告制作公司异味扰民问题处理情况的报告；(6)关于某区某路某小区防火通道被私家车占用、消防车辆无法进入存在安全隐患，小区一层住户占用公共绿地违规扩建、私盖阳台房、私拉铁丝网，小区绿地被改为停车位并收取停车费等多项问题；(7)北京市污染源管理事务中心关于组织评审挖运过程效果评估报告的复函；(8)关于申请评审《某路南侧棚户区改造项目土壤污染状况风险评估》的函；(9)某生环局北京市规自委关于将某路南侧棚户区改造项目地块纳入北京市建设用地土壤污染风险管控和修复名录的函(京生态〔2022〕228号)(以下简称228号函)；(10)北京市污染源管理事务中心关于组织评审某路南侧棚户区改造项目土壤污染状况风险评估报告的复函；(11)某生环局北京市规划和自然资源委员会关于某路南侧棚户区改造项目地块移出北京市建设用地土壤污染风险管控和修复名录的函(京生态2022-1525号)(以下简称1525号函)；(12)某房地产公司关于申请评审挖运过程效果评估报告的函。某生环局工作人员以“南侧棚户”为查询内容进行检索，共显示6项内容，分别是：(1)关于申请评审《某路南侧棚户区改造项目土壤污染状况风险评估》的函；(2)228号函；(3)北京市污染源管理事务中心关于组织评审某路南侧棚户区改造项目土壤污染状况风险评估报告的复函；(4)1525号函；(5)某房地产公司关于申请评审挖运过程效果评估报告的函；(6)北京市污染源管理事务中心关于组织评审挖运过程效果评估报告的复函。经征求某房地产公司的意见，某房地产公司同意公开挖运过程效果评估报告。2023年3月21日，某生环局作出《北京市生态环境局政府信息公开告知书》(以下简称被

诉信息公开告知书),并向丛某某邮寄送达。其中,被诉信息公开告知书载明:经查,您申请的信息应为1525号函以及挖运过程效果评估报告信息。经征求意见,第三方同意公开该政府信息。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条、第三十六条第二项的规定,现将该政府信息提供予您(见附件)。

【案件焦点】

涉案申请公开的信息是否需征求第三方意见。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为:《中华人民共和国政府信息公开条例》第二条规定:本条例所称政府信息,是指行政机关在履行行政管理职能过程中制作或者获取的,以一定形式记录、保存的信息。第三十六条第二项规定:对政府信息公开申请,行政机关根据下列情况分别作出答复:(二)所申请公开信息可以公开的,向申请人提供该政府信息,或者告知申请人获取该政府信息的方式、途径和时间。本案中,丛某某向某生环局申请公开“某路南侧棚户改造项目风险管控效果评估报告、修复效果评估报告及市生态环境主管部门会同自然资源等主管部门对上述报告的评审结果文件”,某生环局经查找档案后确定,涉某路南侧棚户改造项目的风险管控效果评估报告、修复效果评估报告应为挖运过程效果评估报告,相关评审结果文件应为1525号函,并向丛某某予以公开。故,某生环局已经履行了充分合理的查找、检索义务,现有证据亦无法证明某生环局在履行职责的过程中制作、获取或保存了涉案项目风险管控效果评估报告的政府信息。因此,某生环局经查找后作出被诉信息公开告知书,向丛某某公开挖运过程效果评估报告、1525号函,并无不当。答复过程中,某生环局依法履行了登记、征求意见、送达等程序,作出被诉信息公开告知书并送达,程序合法。故,判决:

驳回丛某某的诉讼请求。

丛某某不服一审判决,提起上诉,北京市第一中级人民法院经审理认为:同意一审法院裁判意见,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

政府信息公开制度是重要的行政法律制度，对于一体推进依法治国、依法行政，促进法治政府建设具有重要意义。行政机关应严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》），规范化开展政府信息公开工作，切实有效保障公民、法人和其他组织的知情权、监督权、参与权。在涉及第三方信息公开过程中，应准确把握公开豁免情形，积极判断申请信息是否关涉第三方信息权利，并履行书面征求意见程序。

一、逻辑前提：准确把握公开豁免情形

《条例》第十五条规定，涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，行政机关不得公开。但是，第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。案件显示，原告向某生环局提出了关于“某路南侧棚户改造项目风险管控效果评估报告、修复效果评估报告及市生态环境主管部门会同自然资源等主管部门对上述报告的评审结果文件”的三项信息公开申请，某生环局在知悉挖运过程效果评估报告，已由评估单位在外部网站上公示两个月的情况下，认为上述涉第三方政府信息符合“涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害”等公开豁免条件，后向第三方征求意见。

二、主动审查：准确判断申请信息是否关涉第三方信息权利

征求第三方意见并非涉第三方政府信息公开的强制性程序。行政机关应严格遵循《条例》相关规定，当且仅当涉案信息存在“涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害”的公开豁免情形时，启动上述征询程序。囿于《条例》未对商业秘密、个人隐私等法律概念作出明确界定，故应先行明晰上述概念的判断标准。

相比于个人隐私概念，商业秘密的判断更具专业性。对此，应当结合《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，具体考察涉第三方政府信息是否具有秘密性、价值性、实用性、管理性的商业秘密特征，当涉第三方政府信息存在“已向公众公开”等情况时，其已不再具备公开豁免条件；必要时，可先行

征求商业秘密咨询机构的审查意见，确保商业秘密认定程序的客观公正，切实提升信息公开答复的公信力水平。

三、强化程序：全面履行书面征求意见义务

根据《条例》规定，对初步判定存在公开豁免情形的政府信息，行政机关应书面征询第三方意见。征询意见程序是实现第三方信息权益保障的程序手段，必须采用书面形式并予以全面告知，包括第三方享有同意是否公开权利、权利行使期限及如不同意公开必须说明理由并提交相关证明材料等。对此，可以统一信息公开征求意见函的行政文书样式，完善信息公开征询意见的固定形式及具体内容，切实保障第三人信息权益，在信息公开工作中深度浸润法治化精神。同时，不宜过分放大第三方不同意公开的意见作用，遵循“以公开为常态，不公开为例外”原则，充分发挥主观能动性做好利益衡量，灵活适用对信息进行技术性隐匿处理等区分处理方式。

编写人：北京市海淀区人民法院 闫行冉

涉商业秘密政府信息公开前应书面征询第三方意见

——柳某诉某区人民政府办公室政府信息公开案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市中级人民法院(2022)闽02行终126号行政判决书

2. 案由：政府信息公开纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 柳某

被告(被上诉人): 某区人民政府办公室

【基本案情】

2021年4月28日，原告向被告申请公开政府信息：甲公司与乙集团具有关联性的有关文件。2021年5月27日，被告向乙集团及甲公司发出《政府信息公开申请征求第三方意见告知书》，告知原告提出的政府信息公开事项并征求其意见。

2021年6月11日，乙集团向被告作出《政府信息公开申请征求意见确认函》及《关于信息公开涉及商业秘密的说明》，表示不同意向原告提供该政府信息。《政府信息公开申请征求意见确认函》中载明的理由为：原告所申请公开的信息不明确，且可能涉及该公司商业秘密，一旦公开可能损害该公司合法权益，故不同意公开。此外，该公司已根据《企业信息公示暂行条例》等依法进行信息公开，原告可自行查询。《关于信息公开涉及商业秘密的说明》中载明：“我司为厦门建发股份有限公司下属控股公司，我司及下属企业应公开的信息均已按照《企业信息公示暂行条例》及《上市公司信息披露管理办法》等规定予以公开。除前述信息外的我司相关文件所包含的商业信息系我司享有利益且不为公众所知悉的保密信息，为我司商业秘密。鉴此，我司不同意额外公开其他文件以说明甲公司与乙集团具有关联性。”

同日，甲公司向被告作出《政府信息公开申请征求意见确认函》，表示不同意向原告提供该政府信息，理由为：原告所申请公开的信息不明确，且可能涉及甲公司及乙集团有限公司的商业秘密，一旦公开可能损害甲公司及乙集团有限公司的合法权益，故不同意公开。此外，甲公司可公开的信息均已经根据《企业信息公示暂行条例》进行公开，原告可自行查询。

2021年6月17日，被告作出〔2021〕第4号《告知书》，载明经征求第三方意见，第三方反馈该政府信息涉及商业秘密，公开后会损害第三方合法权益，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十二条、第三十六条第三项的规定，决定不予公开，该告知书于2021年6月19日邮寄送达原告。原告不服，提起行政诉讼，请求判令撤销上述《告知书》，并判令被告公开其认定的足以证明“甲公司为乙集团下属公司”或该二者具有关联性的有关文件。

【案件焦点】

原告申请公开的甲公司与乙集团具有关联性的有关文件，是否涉及商业秘密并且不能公开。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第四款的规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。本案中，乙集团及甲公司作为有限责任公司，系以营利为目的从事经营活动的企业法人，甲公司并非仅承担案涉征收项目具体实施工作。原告申请公开的是甲公司与乙集团具有关联性的有关文件，涉及乙集团及甲公司的商业信息。乙集团并非甲公司的股东，其关联性涉及乙集团与甲公司之间通过其他关联公司形成的直接或间接的投资、控股关系，涉及有关公司的股权结构，并且关联公司通过此种安排而使其间的投资细节不为公众所知悉，具有一定的商业价值，符合商业秘密的特征。

《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十二条规定，依申请公开的政府信息公开会损害第三方合法权益的，行政机关应当书面征求第三方的意见。第三方不同意公开且有合理理由的，行政机关不予公开。行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的，可以决定予以公开，并将决定公开的政府信息内容和理由书面告知第三方。本案中，原告申请公开的政府信息涉及乙集团与甲公司之间关联性的具体内容，被告就此征求乙集团及甲公司意见，符合法律规定。经被告书面征求意见，乙集团及甲公司不同意公开。据此，被告决定不予公开案涉政府信息，并无不当，也不存在会对公共利益造成重大影响的情形。

综上，被告作出〔2021〕第4号《告知书》，证据确凿，适用法律正确，程序合法。原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，不予支持。厦门市思明区人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回原告柳某的诉讼请求。

柳某不服一审判决，提出上诉。福建省厦门市中级人民法院经审理认为，同意一审法院的裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是一起涉及商业秘密的政府信息公开案件。《中华人民共和国政府信息公开条例》将商业秘密划入相对不公开的范围，但未对商业秘密的内涵及外延进行界定，导致实践中各行政机关认定标准不甚统一，法院审查宽严不一，从而影响到政府信息公开的实际公开范围及当事人的权利保护。该类案件的审理和裁判需要兼顾信息公开申请人的知情权、商业秘密权利人的经济利益权以及公共利益的保护问题。

一、对政府信息是否涉商业秘密的审查

政府信息公开纠纷讼争到法院时，行政机关对是否属于商业秘密已作出认定，对于该认定，法院应当形式审查还是实体审查，存在一定争议。所谓形式审查，即不重新审查是否构成商业秘密，而仅仅对于是否经过征询程序进行审查，充分尊重行政机关对于商业秘密的认定。所谓实体审查，即重新审查是否构成商业秘密，对于行政机关的认定重新予以审视和判断。笔者认为，应采取实体审查标准。商业秘密的认定问题是整个政府信息公开申请答复行为是否合法的核心问题、根本问题，法院应当采取实体审查标准予以全面复审，避免行政机关滥用商业秘密的概念，与第三方形成不公开相关信息的合谋，侵害信息公开申请人的权益。本案即采用实体审查标准，被告持有乙集团出具的《股权结构图》，该《股权结构图》涉及相关商事主体的投资细节及其复杂的股权结构关系图谱等，具有一定的商业价值，符合商业秘密的特征，法院经实体审查后予以认可。

二、政府信息公开对第三方的权利保护

《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十二条规定主要是有关商业秘密豁免的行政程序规定，该程序可以概括地称为政府信息公开制度中的“第三方协商机制”，是针对商业秘密权利人和个人隐私权利人的保护机制。所有的权

利或利益都是平等的，在不存在冲突的情况下，均应受到法律的平等保护。但是，在两个或两个以上合法权益存在冲突的情形下，必然出现利益衡量和让渡的问题，相对较小的利益要对相对较大的利益作出合理让渡。政府信息公开商业秘密豁免制度需要衡量信息公开申请人的知情权、商业秘密权利人的经济利益权、公共利益三大权益，要求信息公开机关审慎地公开涉及商业秘密的政府信息，遵循法定公开程序，首先要落实第三方协商机制，即被申请机关应当书面征求第三方的意见。

三、是否对公共利益造成重大影响的认定

《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条规定：“涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，行政机关不得公开。但是，第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。”据此，行政机关在书面征求第三方意见且第三方不同意公开的情况下，行政机关应当继续判断不予公开是否会对公共利益造成重大影响。对上述条文的理解，应当坚持利益衡量理论，从“公共利益”与“重大影响”两个方面加以完整把握。“公共利益”固有的不确定性和变动性使得利益间的冲突与权衡难以把握，主要体现在以下几个方面：眼前利益与长远利益之间的衡量，特定个体利益与不特定社会利益之间的衡量，物质或者精神利益与法律价值之间的衡量，可量化利益与不可量化利益之间的衡量。^①对于“公共利益”的理解，可着重对利益主体广泛性、利益保护的特别需要性等方面加以判断。“重大影响”是对“公共利益”影响程度的描述，应当坚持公共利益优先原则，只有在不予公开会对公共利益造成重大影响的情况下，被申请人机关才能在第三方不同意的情况下，选择公开有关政府信息。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 陈惠英

^①王敬波：《政府信息公开中的公共利益衡量》，载《中国社会科学》2014年第9期。

诉讼过程中被诉行政机关职权变更时适格被告的 调整应遵循便宜性和可执行性之标准

——金某诉某区农业农村局政府信息公开案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03行终918号行政判决书

2. 案由：政府信息公开纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):金某

被告(被上诉人):某区农业农村局

【基本案情】

2021年10月11日,金某向原某河管委会提交《信息公开申请表》,申请公开“北京某河公园一期四至范围图、实施方案、附件、附图”。10月14日,原某河管委会作出《登记回执》,告知金某20个工作日内予以答复。2021年10月15日,原某河管委会向北京某河公园建设管理有限公司发送《征求第三方意见书》,认为金某申请获取的信息涉及该公司商业秘密,根据《政府信息公开条例》第三十二条的规定,向该公司征求意见,要求该公司以书面形式将相关信息是否属于商业秘密,是否同意公开予以回复。2021年11月5日及8日,北京某河公园建设管理有限公司两次向原某河管委会回函,均认为金某申请的信息属于商业秘密,不同意公开,并提交了《涉密材料情况说明》保密责任书等材料。2021年11月11日,原某河管委会作出《政府信息公开申请答复

告知书》并向金某送达。

另查，2022年4月18日，北京市某区机构编制委员会制发《北京市某区规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》，决定撤销原某河管委会，相关职责划入某区农业农村局。金某提起本案诉讼时以北京市某区人民政府为被告，后续经审查，本院将被告由北京市某区人民政府变更为某区农业农村局。

【案件焦点】

法院能否将某区农业农村局作为被告并进行裁判。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第四条第一款的规定，各级人民政府及县级以上人民政府部门应当建立 健全本行政机关的政府信息公开工作制度，并指定机构负责本行政机关政府信 息公开的日常工作。原某河管委会是负责某河地区开发建设管理和协调服务工 作的区政府派出机构，工作职责包括承担机关信息公开工作。《北京市某区规 范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》出台后，原某河管委会被 撤销，相关职责划入某区农业农村局，故某区农业农村局具有承担本案应诉工 作的法定职责，是本案的适格被告。原告主张其起诉时的适格被告为某区政府 且该机构仍存在，所以本案被告错误，对此本院认为，虽然原告起诉时某区政 府负有相应职责，但在诉讼过程中，相关职权已经发生调整，由某区农业农村 局承担原某河管委会的职责，其作为本案被告并无不当，原告的主张缺乏法律 根据，不予支持。判决如下：

一、撤销原某河管委会作出的《政府信息公开申请答复告知书》；

二、判令被告某区农业农村局于本判决生效之日起二十日内对原告的政府 信息公开申请重新作出答复。

金某不服一审判决，提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国政府信息公

开条例》第四条第一款规定，原某河管委会是负责某河地区开发建设管理和协调服务工作的区政府派出机构，工作职责包括承担机关信息公开工作，其具有对金某提交的政府信息公开申请作出答复的法定职责。《北京市某区规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》出台后，原某河管委会被撤销，相关职责已被划入某区农业农村局，故一审法院确定某区农业农村局是本案的适格被告并无不当。

《中华人民共和国政府信息公开条例》第十九条规定，对涉及公共利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息，行政机关应当主动公开。第二十条和第二十一条规定，对于涉及重大建设项目的批准和实施情况，以及涉及市政建设、公共服务、公益事业等方面的政府信息，行政机关应当予以主动公开。本案中，金某申请的信息涉及“北京某河公园一期四至范围图、实施方案、附件、附图”。某区农业农村局在《政府信息公开申请答复告知书》中就上述信息属于商业秘密的原因未予充分说明，其认定前述信息属于商业秘密的判断亦缺乏充分理由，故一审法院认定正确。

北京市第三中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持一审判决。

【法官后语】

相对人应当以适格的行政机关为被告提起行政诉讼，行政诉讼的被告适格是司法裁判的基本前提。行政机关名称、职权等事项常常基于行政体制机制改革等原因发生变更，实践中常常出现的一种情形为，相对人提起行政诉讼后，被告出现前述变更。此时，为确保司法裁判的正确性，法院应当根据诉讼便民性和可执行性等原则及时变更适格被告。对于该变更情况，法院应当及时向原告予以释明，在原告坚持不同意变更的情况下，为实质化解行政争议，法院应当依职权调整适格被告，不能机械简单地一裁了之。本案中，被告法定职权的变更时点系在诉讼过程中，在相关法律法规并未明确规定且原告明确表示不同意变更的情况下，法院依职权进行了变更，确定了适格被告。本案的典型意义在于对

法院如何适用诉讼便宜性和可执行性等原则对适格被告进行确定以及阐释。

一、规范漏洞——诉讼过程中被诉行政机关职权发生变更时适格被告确定规则的付诸阙如

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第六款的规定以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第二十三条规定：“行政机关被撤销或者职权变更，没有继续行使其职权的行政机关的，以其所属的人民政府为被告；实行垂直领导的，以垂直领导的上一级行政机关为被告。”第二十六条规定：“原告所起诉的被告不适格，人民法院应当告知原告变更被告；原告不同意变更的，裁定驳回起诉。”依据行政诉讼法的有关规定，行政机关被撤销的，继续行使其职权的行政机关是被告。但是，对于原告起诉时被告适格，诉讼过程中行政机关职权发生变更后，应当由谁承担诉讼责任的问题未作出具体规定。

二、规则填补——法院应遵循诉讼便宜性和可执行性原则依职权主动变更适格被告

行政诉讼旨在实质化解行政争议，据此行政诉讼中的被告应当系对案涉行政纠纷具有管理职责的机关，这也是可执行性的基本要求，即若被告不具有解决案涉纠纷的法定职责，则使法院采取以责令被告履行法定职责之方式监督行政机关依法行政的功能丧失殆尽。另外，出于便宜原告诉讼、节约司法成本的考虑，如果裁定驳回起诉必然影响原告后续司法救济，同时增加当事人诉累，直接在诉讼程序当中将承继该行政职权的行政机关作为适格被告，可以避免一事多诉，此即诉讼便宜性的考量所在。

本案中，被诉行政行为系由北京市某区人民政府设立的某河管委会所作出的《政府信息公开申请答复告知书》。在原告提起行政诉讼前，北京市某区人民政府依法对某河管委会进行了撤销，是故，原告依法以北京市某区人民政府为被告提起了行政诉讼。在原告起诉时，某区政府属于适格被告，原告的起诉符合法定起诉条件。但由于机构改革的原因，案涉信息公开的法定职责在原告起诉后、法院裁判前发生了变更，相应职责依法由某区农业农村局承担。虽然

原告仍坚持某区政府属于适格被告拒绝变更，但法院遵循诉讼便宜性和可执行性原则，基于分析的考量因素，依职权将本案被告由某区政府变更为某区农业农村局，符合行政诉讼的功能要求和目标要旨。

编写人：北京市朝阳区人民法院 鞠仁 胡宝娟

政府信息不完整不应成为拒绝公开的理由

—— 丁某诉某区住房和城乡建设局政府信息公开案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06行终225号行政判决书

2. 案由：政府信息公开纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 丁某

被告(上诉人): 某区住房和城乡建设局(以下简称某区住建局)

第三人: 某街道办事处

【基本案情】

2020年6月28日，某区政府决定征收某片区19号地块(某厂宿舍)国有土地上的房屋，丁某房屋被纳入征收范围内。2021年7月10日，丁某通过某区政府网站提交“某片区19号地块(某厂宿舍)选择安置房分配的结果及其305户的装修评估明细报告”信息公开申请。同年7月13日，丁某再次提交同样的信息公开申请。2021年7月21日，某区住建局作出答复书，告知丁某不予处理。该答复书于2021年7月23日送达丁某。丁某不服，向某区政府提起

复议。某区政府经过审理后于2021年10月22日作出复议决定书，认为某区住建局主体适格，答复行为程序合法，但内容明显不当，责令重新答复。2021年12月31日，某区住建局重新作出答复：“一、你所要求公开的某片区19号地块(某厂宿舍)305户分户补偿情况及其305户的装修评估明细报告，实际涉及的是本次征收范围内全体被征收人的权益，涉及整体大范围提供资料数据，非我单位现有信息；同时，因征收实施单位对该地块征收补偿安置工作尚未结束，后期涉及到调整补充，我单位现阶段不具备整体公开的资料和条件，故现无法提供。二、为保证有序公开、公平补偿，维护被征收人正当合法的知情权，本单位或征收实施单位将在本地块征收补偿安置工作结束后，依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内公告栏(原张贴征收决定公告处)等醒目位置张贴，向被征收人公布。三、请你及时关注本单位或实施单位发布的关于本地块补偿安置的相关信息，可在本地块征收补偿安置工作结束、分户补偿情况公布时依法获取相关本地块补偿安置信息。四、本征收项目由某街道办事处具体组织实施，相关事宜可向征收实施部门某街道办咨询、联系。”丁某对该答复不服，遂向法院起诉，请求：判令撤销被诉《政府信息公开答复书》；责令某区住建局依法公开所申请的政府信息。

【案件焦点】

1.丁某申请的政府信息是否存在；2.案涉信息是否具备公开条件。

【法院裁判要旨】

浙江省绍兴市越城区人民法院经审理认为：《中华人民共和国政府信息公开条例》第二条规定，本条例所称政府信息，是指行政机关在履行行政管理职能过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的信息。第二十一条规定，除本条例第二十条规定的政府信息外，设区的市级、县级人民政府及其部门还应当根据本地方的具体情况，主动公开涉及市政建设、公共服务、公益事业、土地征收、房屋征收、治安管理、社会救助等方面的政府信息；乡(镇)人民政府还应当根据本地方的具体情况，主动公开贯彻落实农业农村政策、农田水

利工程建设运营、农村土地承包经营权流转、宅基地使用情况审核、土地征收、房屋征收、筹资筹劳、社会救助等方面的政府信息。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十九条第一款规定，房屋征收部门应当依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。本案中，对于丁某向某区住建局提出政府信息公开申请，某区住建局具有公开原告申请信息的职责，且在第一次答复被复议机关撤销后在法定答复期限内重新作出答复的事实，双方均无异议。

本案中，案涉片区的征收工作开始于2020年，至丁某起诉时已经过去两年，房屋早已拆除，安置补偿已大部分完成，回迁户均已与被告签订拆迁安置补偿协议，只是因期房未建设完成未确定明确房源，只有五户因尚在诉讼未签订安置补偿协议，某区住建局完全可以将已完成安置补偿部分的分户补偿情况及其装修评估明细报告向丁某公开。且丁某在代理意见中也表示可以部分公开。如因个别被征收人一直未完成安置补偿，且后续还需要调整补充，某区住建局就可以拒绝公开，这违背了《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《中华人民共和国政府信息公开条例》的立法本意。综上，某区住建局之回复认定事实不清，证据不足。

浙江省绍兴市越城区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决如下：

一、撤销被告某区住建局于2021年12月31日作出的《政府信息公开答复书》；

二、责令被告某区住建局在本判决生效之日起二十个工作日内(不含依法延长及征求第三方意见的时间)对原告丁某的政府信息公开申请重新作出回复。

某区住建局不服一审判决，提出上诉。浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为，同意一审法院的裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

有关政府信息公开的行政诉讼案件，是公民、法人或者其他组织认为行政

机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益，因而提起行政诉讼的案件。其中，行政机关拒绝提供或者不予处理所申请的政府信息，申请人因此提起行政诉讼的情况较为常见。在此情况下，申请人所申请的信息是否属于《中华人民共和国政府信息公开条例》调整范围内的政府信息往往是双方争议的焦点，也是法院审查的重点。

一、政府信息是否存在

尽管目前“政府信息不存在”未在立法上对其内涵和外延予以明确，但可以推出的是，除行政机关明确答复政府信息不存在外，当行政机关答复“未制作”“未保存”“未获取”“未找到”等都可以视为“政府信息不存在”，并就应当制作、获取、记录、保存但未制作、未获取、未记录、未保存的情况作出合理说明的。换言之，政府信息不存在不等同于政府信息不完整。只有当行政机关在尽到合理查找和检索义务之后，发现仍未有所申请的政府信息，才可以作出不予处理的答复，而对于那些政府信息有现存但只是不完整的情况，并不属于“政府信息不存在”，除了法律规定不予公开的情形之外，行政机关应当予以公开。法院在对政府信息是否存在进行司法审查时，应当对行政机关是否已经尽到充分合理的查找、检索义务进行审查。具体而言，一是审查行政机关是否为具有制作或保存相关信息的适格主体；二是根据检索范围的全面性、妥当性来审查行政机关是否履行合理、充分的检索义务；三是被申请公开的信息确实客观存在。即使政府信息存在不完整的情况，也不能径直认为“政府信息不存在而不予公开”。

二、所申请的政府信息存在，如何确定是否具备公开条件

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条规定，涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息，行政机关不得公开。但是，第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的，予以公开。第三十七规定，申请公开的信息中含有不应当公开或者不属于政府信息的内容，但是能够作区分处理的，行政机关应当向申请人提供可以公开的政府信息内容，并对不予公开的内容说明理由。因此，公民、法人和

其他组织有权依法获取政府信息，但是当公开相关信息可能侵害第三方合法权益时，行政机关应根据比例原则，作出利益权衡处理。同时，依据分离原则，行政机关在保护第三方权益的同时，仍应致力于公开可披露的部分信息，确保公众知情权的最大化实现。

本案中，丁某向某区住建局申请公开“某片区19号地块(某厂宿舍)选择安置房分配的结果及其305户的装修评估明细报告”，某区住建局对此政府信息公开是适格主体，其制作、记录、保存了该信息，安置补偿已大部分完成，只是因期房未建设完成未确定明确房源，只有五户因尚在诉讼未签订安置补偿协议，某区住建局完全可以将已完成安置补偿部分的分户补偿情况及其装修评估明细报告向丁某公开，且丁某在代理意见中也表示可以部分公开，现仅以信息未完整，以后续还需要调整补充为由，决定整体信息均不予公开，显然侵害了丁某的知情权，违背了政府信息公开的立法目的。

编写人：浙江省绍兴市越城区人民法院 鲁维峥

政府信息内容的合法性不是政府信息公开案件审理范围

——钱某某诉某市公安局、某市人民政府政府信息公开及行政复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2022)苏06行终793号行政判决书

2. 案由：政府信息公开及行政复议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 钱某某

被告(被上诉人): 某市公安局、某市人民政府

【基本案情】

2022年2月18日，钱某某向某市公安局提交政府信息公开申请，申请公开：“2014年10月28日上午9时12分，申请人母亲陈某、父亲钱某被打伤的报警详情，包含：出警人员名单、现场处警方案及记录、后期调查处理结果以及公安机关对打人者的处理结果。”某市公安局在公安基础信息平台进行查询，并向出警民警查询了解相关情况后，于2022年4月6日作出《政府信息公开申请答复书》，主要内容为：关于2014年10月28日的警情信息，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第二项的规定，现将接处警工作登记表提供给您。关于2022年2月18日12345答复的书面告知不存在，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第四项的规定，现予告知。钱某某不服，于2022年4月25日向某市人民政府申请行政复议，某市人民政府于6月13日作出《行政复议决定书》，维持原行政行为。钱某某仍不服提起诉讼，请求撤销某市公安局作出的政府信息公开答复及某市人民政府作出的行政复议决定，责令某市公安局重新作出答复。

【案件焦点】

某市公安局针对钱某某的申请，将《接处警工作登记表》向其提供，并答复“后期调查处理结果”不存在，是否尽到了答复和说明理由的义务。

【法院裁判要旨】

江苏省南通经济技术开发区人民法院经审理认为：某市公安局经检索并对工作人员询问，确认钱某某申请的出警人员名单、现场处警方案及记录、后期调查处理结果均体现在《接处警工作登记表》中，遂向钱某某提供《接处警工作登记表》，保障了钱某某的知情权。某市公安局未查询到钱某某申请公开的“对2014年打人者作出处理的处理结果”，遂向钱某某进行了告知，符合法律规定。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回钱某某的诉讼请求。

钱某某不服提出上诉。

江苏省南通市中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第十二条第一项规定，不属于政府信息、政府信息不存在、依法属于不予公开范围或者依法不属于被告公开的，被告已经履行法定告知或者说明理由义务的，人民法院应当判决驳回原告的诉讼请求。本案中，针对钱某某申请公开的“2014年10月28日上午纠纷的报警详情，包含：出警人员名单、现场处警方案及记录、后期调查处理结果”。某市公安局提供的《接处警工作登记表》中记录了报警人、报警内容及处警经过、处理结果等内容。在诉讼过程中，某市公安局提交了接处警信息登记管理信息系统的查询结果截图，以证明上述登记表即原始记录，不存在伪造的情形。应当认定某市公安局针对该项申请已经履行了信息公开的义务。政府信息公开案件审查政府信息是否存在、应否公开的问题，钱某某认为出警过程与《接处警工作登记表》记载不符，指向接处警行为是否合法的问题，非本案审理范围。针对钱某某申请公开的“2014年对打人者作出处理的处理结果”。某市公安局经检索未查询到相关信息，同时对信息不存在作了说明，即根据《接处警工作登记表》记载，民警到现场未发现有人打架，告知钱某某改天再来，当事人表示同意，处警结果为“其他”，没有后续处理行为。应当认定某市公安局答复钱某某信息不存在，尽到了检索和合理说明理由的义务。

综上，江苏省南通市中级人民法院依照《行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

政府信息公开制度旨在保障公民、法人或者其他组织的知情权，实践中，有的申请人并不满足于“知情权”的实现，在获取政府信息后，以政府信息内容不合法、不准确为由，对政府信息公开答复提起诉讼，或者要求行政机关予以更正。行政机关提供的政府信息本身的合法性是否应当进行司法审查、如何审查的问题，是政府信息公开诉讼的常见纠纷之一。

一、申请更正政府信息的规则.

《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十一条规定,公民、法人或者其他组织有证据证明行政机关提供的与其自身相关的政府信息记录不准确的,可以要求行政机关更正。该条款涉及政府信息的更正问题。要求行政机关更正与自身相关且记录不准确的信息,是公民、法人或者其他组织的合法权益。从“更正”的字面意思来看,更正只是一个事实行为,是对内容或字句的错误予以改正,而非设立、变更、消灭行政法律关系。因此,申请人要求行政机关更正政府信息,只是对信息内容客观性的调整,而不涉及其合法性。如果原告要求更正的是行政机关对一个事项的处理意见,这种请求就不能支持。新修改的《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十七条取消了旧条例“三需要”条款,其意旨在于申请人的知情权一般不应受到限制。对于更正信息,新旧《中华人民共和国政府信息公开条例》则均规定了必须“与其自身相关”,这意味着申请人即使对政府信息享有知情权,也并不当然享有对信息内容的处分权,申请人欲对政府信息予以更正,必须与信息存在一定的利害关系。《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第五条第七款规定,原告起诉被告拒绝更正政府信息记录的,应当提供其向被告提出过更正申请以及政府信息与其自身相关且记录不准确的事实根据。申请人认为行政机关保存之信息内容不准确,要求行政机关予以更正的,应当提交相应的证据予以证明,此乃当然之义。否则对申请人更正政府信息不加任何限制,既可能出现申请人滥用更正权之虞,也不利于行政机关对变更与否及时予以审核。

二、政府信息记载不准确和信息不合法的区别

政府信息记录不准确,主要是指信息内容出现了笔误,如面积、年龄、日期、地址等记载与客观事实不符的情况,而政府信息内容不符合法律规定,则是政府信息所指向的行政行为是否合法的问题,二者不可混为一谈。政府信息公开行为所指向的对象,是信息这个“物”,它是申请人和行政机关的权利义务联系的中介,但是,它不是政府信息公开条例调整对象本身。政府信息公开条例调整的对象,是信息公开行为。换言之,不能因为某信息符合豁免条件不

